

PAQUETE DE PRESTACIONES

MAYO 2020

1. Qué son las Prestaciones.
2. Aguinaldo.
3. Vacaciones y Prima Vacacional.
4. Vales de Despensa y Tickets Restaurant.
5. Plan de Fondo de Ahorro y Bonificación Especial.
6. Cuota Obrero Patronal.
7. Bono por Desempeño Extraordinario.

¿Qué son las prestaciones y cuál es su función?

- Son beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a un vínculo laboral.
- Existen cuando nace o hay una la relación contractual y serán independientes al salario.
- Podrán consistir en beneficios de carácter económico, cultural, o médicos, la ley establece prestaciones obligatorias que todo patrón debe de otorgar a sus empleados.

La función que desempeñan las prestaciones laborales es que siempre están orientadas a mejorar la condición de vida de los trabajadores, reducir sus gastos y otorgarle fomentos que propicien su desarrollo cultural y social.

AGUINALDO

- Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

Es equivalente a 15 días del sueldo nominal, mismo que debe pagarse antes del día 20 de diciembre de cada año, quienes no cumplan el año de servicio se les paga la parte proporcional conforme a los días laborados.

VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL

Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

Conforme a la Ley Federal del Trabajo, los empleados disfrutarán de su periodo vacacional dentro del año siguiente al aniversario de su ingreso.

Los empleados pueden disfrutar sus vacaciones en uno o varios períodos de acuerdo a las necesidades del trabajo, es obligatorio disfrutar en un periodo de vacaciones por lo menos seis días continuos (considerando un sábado), los demás días pueden disfrutarse de la manera que requiera el trabajador considerando que el período mínimo es de un día.

Las días de vacaciones no disfrutados en el periodo correspondiente, se cancelan.

Vacaciones y Prima Vacacional

La Prima Vacacional se paga vía nómina de manera automática en el mes en que el empleado cumple aniversario de antigüedad en la empresa, no es necesario disfrutar días de vacaciones para recibir el pago de la prima vacacional.

Los días de Vacaciones y el pago de la Prima Vacacional, se computan de acuerdo a la siguiente tabla:

Años de servicio	Días hábiles incluye sábados	Días de pago de prima vacacional (en el mes de aniversario)	Sábados a considerar donde se labora de lunes a viernes
1	12	7.5	2
2	13	8.5	2
3	14	9.5	2
4	15	10.5	2
5 a 9	18	13.5	3
10 a 14	21	16.5	3
15 a 19	23	18.5	3
20 a 24	25	20.5	4
25 o más	28	23.5	4

Vacaciones y Prima Vacacional



Los puestos gerenciales o de mayor nivel disfrutan de 26 días de vacaciones y 21.5 días de prima vacacional, independientemente de su antigüedad en el puesto, sin embargo si por antigüedad les corresponde un periodo mayor, disfrutarán del mas alto.

En las unidades donde no laboran los sábados, se deben considerar 4 en cada periodo vacacional.

VALES DE DESPENSA Y TICKETS RESTAURANT

Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

Los empleados reciben un 10% adicional a su sueldo, de ayuda para despensa y hasta un tope máximo de una UMA (Unidad de Medida y Actualización) mensual (2,641.15 a partir de febrero 2020).

Esta ayuda se recibe mediante un depósito en una tarjeta electrónica de vales que la empresa le tramita al empleado.

El pago se realiza mensualmente por anticipado en los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Esta prestación aplica para todas las empresas del Grupo, excepto para las empresas de la División Minas.

La reposición por extravío de la tarjeta tiene un costo de \$100.00



Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

Los empleados reciben un total de \$2390 de los cuales \$1860 son aportados por la Empresa y sólo 530 por el empleado que representa el 20% de una UMA mensual.

Esta ayuda se recibe mediante un depósito en una tarjeta electrónica de tickets que la Empresa le tramita al empleado.

El pago se realiza mensualmente por anticipado en los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Esta prestación aplica para el personal que se encuentra en la CDMX.

La reposición por extravío de la tarjeta tiene un costo de \$100.00

FONDO DE AHORRO Y BONIFICACIÓN ESPECIAL

Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

El propósito fundamental de esta prestación es el de fomentar el ahorro de los empleados.

El Fondo de Ahorro tiene un ejercicio anual comprendido del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año.

Tipos de aportaciones:

- **Aportación empleado:** Los empleados aportan el 12.5% de su sueldo mensual, hasta el límite máximo que marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta que es el valor de una UMA mensual por 1.3 veces.

UMA vigente $86.88 \times 30.4 \times 1.3 \text{ veces} = \$ 3,433.50$

- **Aportación Empresa:** La empresa también hace una aportación mensual, igual a la que realiza el empleado, independientemente de la antigüedad del empleado en el Grupo.

Condiciones del Fondo de Ahorro.



Durante el ejercicio anual del fondo de ahorro, solamente se tiene derecho a solicitar un préstamo, en cualquier mes del ejercicio.

El monto que se puede solicitar es hasta el total acumulado de aportación empleado y de aportación de la empresa, a la fecha en que se solicite el préstamo.

De este préstamo no se cobran intereses al empleado y se puede pagar en:

- Abonos mensuales vía nómina.
- En un solo pago al cierre del ejercicio.
- Una combinación de las dos anteriores, que consiste en una parte por nómina mensual y el resto al cierre del ejercicio.

Condiciones del Fondo de Ahorro.

En nómina general, los préstamos se otorgan DOS VECES AL MES y se pagan el primer y tercer martes del mes, excepto en junio, mes en el que no hay préstamos y julio y diciembre que se otorgan en una sola fecha.

Para nómina confidencial hay dos fechas de otorgamiento de préstamos, el 1er y 3er martes de cada mes, excepto en junio que no se otorgan, en julio solamente es el 3er martes y en diciembre regularmente se otorga en la primer quincena del mes.

Todos los préstamos otorgados deben pagarse en el mismo ejercicio del fondo de ahorro.

El personal de nómina confidencial debe llenar y firmar en papel el formato de la solicitud en la forma acostumbrada y enviarlo al C.F. Crescencio Ríos R. ubicado en las Oficinas de Legaria.

Bonificación Especial.

Los empleados que reciben del Fondo de Ahorro una aportación empresa menor al 12.5% de su salario por la aplicación del tope máximo que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta, reciben una BONIFICACION ESPECIAL por un monto equivalente a la diferencia entre la aportación empresa y el 12.5% de su salario mensual.

Ejemplo

Sueldo \$ 50,000

$$50,000 \times 12.5\% = \$ 6,250.00$$

Tope máximo de aportación empresa - \$ 3,433.50

La diferencia es la Bonificación Especial = \$ 2,816.50 mensual

Esta bonificación especial se entrega a los empleados en los meses de diciembre y junio de cada año y es gravada de impuestos.

$\$ 2,816.50 \times 6 \text{ meses} = \$ 16,899 \text{ semestral.}$

CUOTA OBRERO PATRONAL

Esta prestación aplica para personal con contrato de planta y eventuales.

De acuerdo a la Ley del Seguro Social, la empresa está obligada a pagar solamente la cuota patronal del IMSS y el trabajador está obligado a pagar la cuota obrera correspondiente, sin embargo la empresa está pagando ambas cuotas, por lo que no se ve este descuento en el recibo de nómina.

Esta prestación aplica para todas las empresas del Grupo, excepto en las empresas Química del Rey, Industrias Magnelec y Cetlar.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTOS

BONO POR DESEMPEÑO EXTRAORDINARIO

¿Qué es el Bono por Desempeño Extraordinario?

Bono que se otorga al personal que además de sus objetivos capturados en su planeación anual, realiza o participa en un proyecto o actividad que genera valor agregado a los procesos de su área, División y/o Grupo.

Criterios para ser acreedor al bono:

- Ser empleado con contrato de planta.
- Contar con 1 año de antigüedad en la Empresa.
- Contar con CADE 3 o mayor.

Los días pagados para este bono van desde 5 hasta 60 días del salario base del empleado y puede ser una mezcla de varios reconocimientos en un año calendario.

Los autorizadores para el bono son:

- Jefe Inmediato
- Director Divisional
- Recursos Humanos Corporativo

Existe el formato institucional de Reconocimiento por Desempeño Extraordinario, en donde el jefe directo evalúa lo siguiente:

- Datos generales del proyecto o actividad a reconocer
 - Nombre del Proyecto
 - Objetivo
 - Justificación de su carácter de extraordinario
 - Logros alcanzados
 - Fecha del logro
- Conceptos a evaluar:
 - **Aplicación:** Dimensión y tamaño del proyecto.
 - **Impacto/Ahorro:** \$ ahorrado en su aplicación.
 - **Esfuerzo/Actitud:** habilidades con las que se logró cumplir con el proyecto.
 - **Innovación:** grado de modificación o mejora que impacta en los procesos o proyecto.